观山湖区金华镇“3·5”一般车辆伤害事故调查报告

2024年3月5日晚上19时26分左右，金华镇苍坡村犀牛坡（水淹坝）坡地发生一起重型自卸货车在卸货时侧翻砸到同向侧面重型自卸货车驾驶室的车辆伤害事故，造成1名驾驶员死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）相关规定，经观山湖区人民政府批准，成立了由区应急局、区交通运输局、区公安分局、区公安交管分局、区消防救援大队、区总工会、金华镇人民政府等有关部门组成的观山湖区金华镇“3·5”事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场查勘、调查取证、综合分析等方式查明了事故发生的经过、原因、直接经济损失等情况，认定了事故性质，提出了处理建议和事故防范及整改意见，现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故发生的地点

事故发生地点位于观山湖区金华镇苍坡村犀牛坡（水淹坝）坡地，实际为金华镇苍坡村村民杨某某坡地。

（二）事故相关单位概况

1.贵州品强建筑劳务有限公司。实际为清运车辆管理单位。

统一社会信用代码为91520424MAAKFX910N，2021年4月20日成立，法定代表人为林*（甲），注册地址为贵州省安顺市关岭县龙潭街道龙潭新村关岭国际商贸城一期第3幢1层18号左侧办公室。经营范围为法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。建筑工程劳务分包；工程机械设备及配件租赁、安装、销售、维修；承接土石方工程、路桥工程、隧道工程施工；建筑材料销售。资质类别为施工劳务不分等级，安全生产许可证有效期至2024年7月27日。

2.贵AD7527重型自卸货车，所有人：贵州创慧物流有限公司；实际所有人陈*华；驾驶人陈*华，驾驶证有效期为2022年12月14日-2032年12月14日；行驶证检验有效期至2024年6月。交强险承保单位：中国太平洋财产保险股份有限公司贵州分公司，有效期截至2024年6月15日24时止。

3.贵DC1216重型自卸货车，所有人：铜仁世捷汽车运输服务有限公司。驾驶人：冉*，驾驶证有效期：2016年5月5日至2026年5月5日，行驶证检验有效期至2024年4月；交强险承保单位：中国人民财产保险股份有限公司铜仁分公司，有效期截至2024年4月9日24时止。

二、事故发生经过及善后处置情况

（一）事故发生经过及有关情况

2023 年 12 月，金华镇苍坡村村民杨某某，向贵州品强建筑劳务公司车队请求协助运输渣土和泥巴治理其易被水淹的低洼土地。

2024 年 3 月 5 日 19 时 15 分许，贵州品强建筑劳务有限公司两位驾驶员陈*华、冉*分别驾驶两辆重型货车到达在观山湖区金华镇苍坡村犀牛坡（水淹坝）坡地改造现场卸载土。在作业中陈*华驾驶的重型自卸货车（贵 AD7527）和冉*驾驶的重型自卸货车（贵 DC1216）先后到达卸土位置，其中陈*华驾驶的重型自卸货车（贵 AD7527）按照现场指挥员严*星的指挥，在指定区域卸土。冉*随后驾驶车辆进入现场时，指挥员严*星未进行指挥，冉*直接将驾驶的重型自卸货车（贵 DC1216）开到陈*华驾驶的重型自卸货车（贵 AD7527）侧面准备进行卸土。陈*华驾驶的重型自卸货车（贵 AD7527）先到达现场后，抬升斗箱进行卸土作业，第一次卸土时未能完全卸完，在斗箱升至最高点且尚未放下就向前行驶，车辆右前轮压到未硬化的路面发生偏移，导致车辆重心失稳侧翻，升起的车斗前端驾驶室保护板压到右侧冉*驾驶的重型自卸货车（贵 DC1216）驾驶室位，使驾驶员冉*被困于驾驶室内，后经 120 抢救无效死亡。

（二）应急救援处置及善后处理情况

1.事故救援情况。事故发生后，驾驶员陈*华立即拨打交通事故报警电话，企业及政府有关部门立即赶往现场救援。随后，

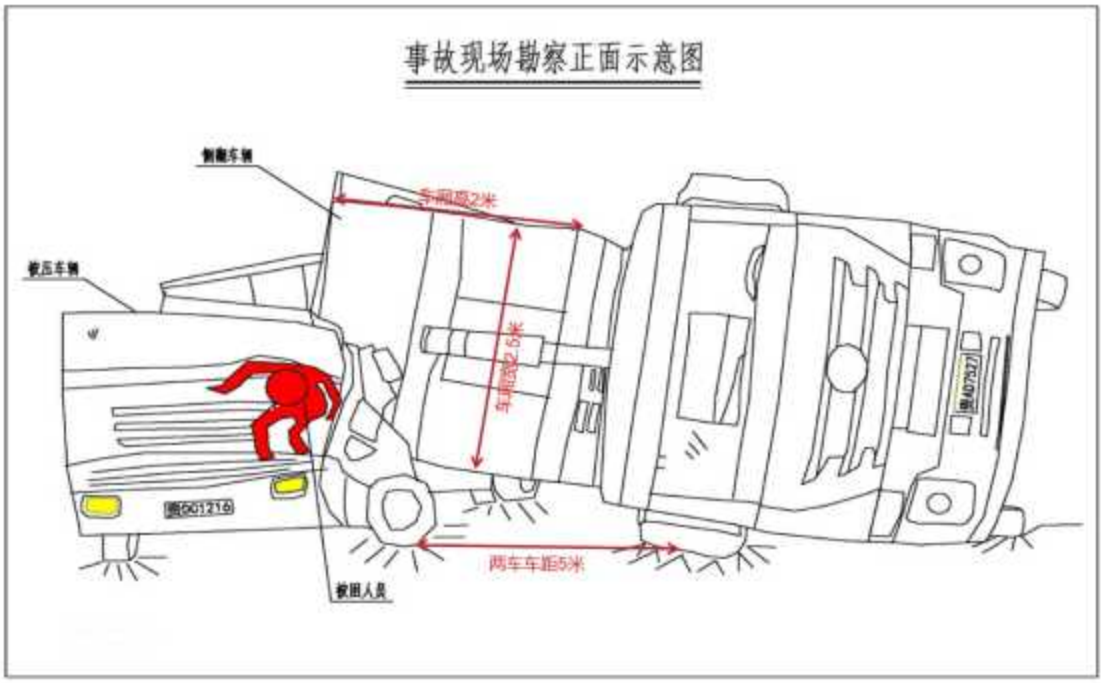
交警部门、120急救、属地派出所、消防等部门应急救援人员陆续到达现场进行施救，被困人员冉*在政府各相关部门的救援下脱困，并于22时50分在经120抢救无效死亡。

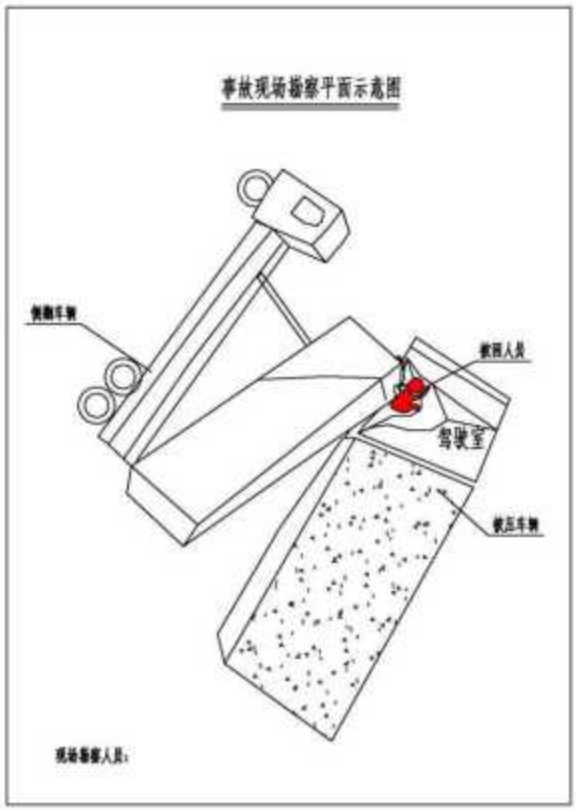


发生事故并经救援后车辆状态



事故地原始地貌图





事故现场勘察平面示意图

2.善后处置情况。在属地政府的协调下，2024年3月6日与冉*家属就善后赔偿工作达成一致意见，3月7日冉*遗体火化，善后处置工作完成，未出现衍生事故情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死亡人员信息：冉*，男，土家族，身份证号码：522**********01X。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故调查分析规则》规定，事故造成直接经济损失170万元。

四、其他应当调查的情况

（一）事故当日天气正常，排除气象因素对本次事故的影响。

（二）车辆检验情况：北京中机车辆司法鉴定中心检测，贵AD7527号重型自卸货车制动系统工作状况正常、转向系统工作状况正常。贵DC1216号重型自卸货车制动系统工作状况正常；转向系统工作状况正常。

五、事故原因及事故性质

（一）事故的直接原因

1.冉*驾驶的贵DC1216重型自卸货车，未按安全操作规范要求进入正在卸货的场地，未与正处于卸车的陈*华驾驶的贵AD7527重型自卸货车保持有效的安全距离，当贵AD7527重型

自卸货车侧翻时，导致驾驶员冉*被困于驾驶室内，是造成事故的直接原因。

2.陈*华驾驶的贵 AD7527 重型自卸货车在进行卸渣土作业时，箱内渣土未卸净且未将斗箱放下的情况下，向前移动车辆，违反操作规程导致车辆失去平衡向右侧倾倒，造成贵 AD7527 重型自卸货车侧翻，车辆斗箱顶部位置压到贵 DC1216 重型自卸货车驾驶室，是造成事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

1.贵州品强建筑劳务有限公司。未向项目部报备自行在该地点卸土作业，缺乏项目监理进行安全监管；企业管理现场指挥人员、车辆驾驶人员安全意识淡薄，车辆在卸货时违规作业未进行管控并制止。抽查 2024 年 2 月 26 日至事故发生为止施工日志，每天施工日志均填写未发现有安全隐患，日常隐患排查失管失察是造成此次事故的原因之一。

2.严*星，该场地车辆指挥员。未及时制止冉*驾驶的贵 DC1216 重型自卸货车进入卸货场地，未能指挥其与陈*华驾驶的贵 AD7527 重型自卸货车保持有效安全距离。未阻止贵 AD7527 重型自卸货车违规卸车，是造成事故的原因之一。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，观山湖区金华镇“3·5”事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故的责任认定

（一）建议免予追究责任的有关人员

冉*，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的有关单位

贵州品强建筑劳务有限公司，未向项目部报备自行在该地点卸土作业，安全教育培训流于形式，企业管理现场指挥员人员、车辆驾驶人员安全意识淡薄，车辆在卸货时违规作业未进行管控并制止。抽查2024年2月26日至事故发生为止施工日志，每天施工日志均填写未发现有安全隐患，日常隐患排查失管失察。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条①规定进行行政处罚。

（三）对相关人员的处理建议

1.陈*华，驾驶员，未按照安全规程进行卸货作业，导致车辆侧翻。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②之规定对其进行处罚。

2.严*星，指挥员，未及时制止冉*驾驶的贵DC1216重型自卸货车进入卸货场地，未能指挥其与陈*华驾驶的贵AD7527重型自卸货车保持有效安全距离。未阻止贵AD7527重型自卸货车违规卸车。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条②之规定对其进行处罚。

3.吴*，贵州品强建筑劳务有限公司品强公司安全员，安全排查不到位，在对该作业区域排查时，安全员职责履行存在缺失。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定对其进行处罚。

4.林*（乙），贵州品强建筑劳务公司在该区域实际负责人，车队的事实管理人员，未向项目部报备，自行安排车辆在事故发生地卸土作业，对企业安全管理疏于管理，对企业车辆安全管理存在漏洞。致使公司的车辆驾驶人、现场指挥人员、企业安全员均存在不同程度违规操作行为。对事故发生负有责任，建议由贵阳市观山湖区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]第一项之规定对其进行处罚。

七、事故防范及整改措施

为深刻吸取事故教训，切实防止类似事故再次发生，提出以下建议:

（一）区交通运输局、金华镇人民政府要提高政治站位，统筹做好发展和安全。要坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，大力推进安全发展。在实际工作中，要主动作为，积极协调沟通，帮助、协助企业做好项目各项安全管理工作。

（二）贵州品强建筑劳务公司结合现场作业实际，加强对驾驶员的管理，及时更新驾驶员进出场信息管理台账。进场后，

必须经安全教育培训、操作规程交底、岗位风险告知和考核合格后方可上岗，确保进场驾驶员、指挥员真正掌握岗位安全知识及风险防控措施，对不听指挥，违反安全作业规章制度等行为必须落实处罚措施。

（三）贵州品强建筑劳务公司应当规范现场管理，严格规范重型自卸货车并排作业环节，建立完善全员安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程，开展安全教育培训和安全巡查检查，落实安全生产主体责任。认真组织开展隐患排查，对事故发生的“人、车、路、企”等多方面开展排查，杜绝长期在施工日志填写未发现隐患等情况。

---

①《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....②《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责，……导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……③《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；.....